

1503619-34.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... em desclassificação do delito de roubo para furto." (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

No mesmo sentido: "ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503619-34.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2310366/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21388341 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3775/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2310366 - 02º D.P. CAMPINAS, 3775/21/942 - 02º D.P. CAMPINAS, 2310366/2021 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON LUAN SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Jefferson Luan Silva Santos, já qualificado nos autos, como incurso na pena do artigo 157, caput, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 10h30, na Rua Jaci Teixeira Camargo, 454, Jardim do Lago, nesta cidade de Campinas-SP, o denunciado subtraiu o telefone celular modelo Samsung J4 e a quantia de R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais) em dinheiro, para si ou outrem, mediante violência em prejuízo da vítima "G.N.da S."

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 06/08); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 09); auto de reconhecimento da pessoa (pág. 10) e relatório de investigação (págs. 63/64).

Por decisão proferida em 24 de novembro de 2021 (págs. 70/71), a denúncia foi recebida, sendo o réu devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 88), o que fez por meio da Defensoria Pública (pág. 91).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa do acusado pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena, direito de recorrer em liberdade e aplicação da detração penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou-se comprovada pelo boletim de ocorrência de conhecida, pelo auto de exibição e apreensão e auto de exibição, apreensão e entrega..

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante o reconhecimento do acusado e toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, G.N.D.S, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, estava em um ponto de ônibus perto do Campinas Shopping, mexendo em seu aparelho celular (Samsung J4), quando foi empurrada com força por um indivíduo. Caiu ao solo, cortou a perna e teve seu aparelho celular subtraído. Havia outros populares no local que imediatamente correram atrás do indivíduo, mas ele conseguiu fugir. Durante a fuga, mais adiante, o indivíduo pegou o valor de R\$ 125,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro que estava na capa do aparelho celular; em seguida, dispensou o celular ao solo, quebrando-o, sendo recuperado por um popular que lhe entregou posteriormente. Teve prejuízo total de aproximadamente R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais). Afirmou que os frentistas do posto perto do local ligaram imediatamente para a Polícia Militar, que compareceu no local e tomou conhecimento das características do indivíduo e iniciou buscas. Em poucos minutos, policiais lhe comunicaram da detenção do indivíduo, reconhecendo-o na Delegacia, sem sombra de dúvida, como o roubador de seu aparelho celular e dinheiro.

Em juízo, declarou que estava em um ponto de ônibus perto do Campinas Shopping, mexendo em seu aparelho celular quando o réu passou a empurrar e pegou o celular juntamente do dinheiro que estava na capinha do celular. Os populares correram

atrás do réu e nesse momento ele pegou o dinheiro e jogou o celular ao chão; posteriormente, os policiais chegaram e conseguiram recuperar o dinheiro. Reconheceu o indivíduo como sendo o que praticou o delito e afirmou que, ao cair ao chão, machucou um pouco a perna. Sobre o dinheiro, possuía o valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) dentro do celular e foi recuperado R\$ 120,00 (cento e vinte); o celular foi danificado, uma vez que um veículo passou por cima após o réu tê-lo jogado ao chão. Não soube afirmar o valor do prejuízo com o celular, acredita que foi por volta de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

A testemunha Jonathan Cochrane Abreu Gadelha, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava em trabalho a bordo da viatura I47617 quando foi irradiado, via Copom, um roubo a transeunte ocorrido no ponto de ônibus localizado na Rua Jaci Teixeira de Camargo. De imediato dirigiu-se para o local e lá chegando teve contato com a vítima, que relatou que estava parada no ponto de ônibus mexendo em seu celular quando foi empurrada por uma homem, que lhe retirou o celular das mãos. Ele estava de camiseta branca e bermuda roxa. Além do celular Samsung, ele também lhe subtraiu a quantia de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), em dinheiro, que estava dentro da capinha do aparelho. Com as características passadas à Polícia Militar, rapidamente intensificou o patrulhamento nas redondezas e em segundos, pela Rua Anton Von Zuben, Parque Oziel, foi localizado um homem com as mesmas características passadas pela vítima. O indivíduo, ao perceber a aproximação de viatura, correu para dentro de uma área extensa e descampada, sendo feito um cerco e ele foi abordado e detido com auxílio de outra viatura. Ele não portava nenhum documento e disse se chamar Jefferson Luan Silva Santos e após revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais), em dinheiro, no bolso de sua bermuda. Ao ser indagado da ocorrência no ponto de ônibus, o acusado assumiu ter praticado o roubo do celular e dinheiro. A vítima disse que o autor do roubo estava mancando devido a uma queda que sofreu durante a fuga dos populares, onde caiu o celular que havia sido subtraído.

A testemunha Wualner Marquesrosa Junior, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em concordância aos de seu colega de farda.

Em juízo, declarou que a equipe estava em deslocamento pela Rodovia Anhanguera quando, via Copom, foram notificados do roubo. Ao chegar no local e conversar com a vítima, esta lhe passou as informações do indivíduo, tomando conhecimento ainda de informações fornecidas por populares, que tentaram intervir, mencionando que o indivíduo estaria mancando após pular a divisa da rodovia. Seguiram em patrulhamento e do outro lado da rodovia foi identificado o indivíduo mancando e com as mesmas características passadas; a equipe foi até o local juntamente de outra viatura, informada via Copom, para realizar o cerco e foi feita a abordagem do indivíduo, sendo localizado com ele a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais). O indivíduo confessou o roubo e a vítima também reconheceu como sendo o autor do fato.

O réu Jefferson Luan Silva Santos, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, confessou os fatos nos termos descritos na peça acusatória.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado mediante violência exercida contra a vítima "G.N.da.S.", subtraiu, para si, o aparelho celular Samsung J4, junto da quantia de R\$125,00 (cento e vinte e cinco reais) em dinheiro.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa.

Insta consignar que a vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado e o reconheceu, sem sombra de dúvida, em solo policial, conforme auto de reconhecimento da pessoa (pág. 10), bem como o reconheceu novamente em juízo.

Nesse sentido: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Como é cediço, a palavra da vítima, neste tipo de crime patrimonial, tem grade relevância, e nada há a fazer crer que ela teria algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão. Ou seja, tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que irá mentir em juízo e acusar um inocente.

Nesta diretriz, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: “ROUBO - PALAVRA DA VITIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. ROUBO - SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE: Quando demonstrada a existência de grave ameaça para a subtração, ainda que não tenha havido violência, não há falar-se em desclassificação do delito de roubo para furto.” (TJ-SP - APL: 00124275120118260161 SP 0012427-51.2011.8.26.0161, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013).

No mesmo sentido: “ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012)”.

Sendo assim, não havendo motivos para acreditar que a vítima imputaria, falsamente, um crime a um indivíduo desconhecido, ainda mais quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, como foi, é prova robusta e segura capaz de ensejar decreto condenatório, sobretudo quando em harmonia com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios nos reconhecimentos fotográficos.

Outrossim, as declarações da vítima são coerentes e encontram-se em harmonia e concordância com o depoimento da testemunha, que também reconheceu o acusado, bem com se encontra em consonância com os demais elementos amealhados na instrução, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Anote-se que, quanto ao depoimento prestado pelo policial militar, este foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois "os servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes". (RT 411/266).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54) E, ainda, "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório"(RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

Não bastasse, o réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido pela Defensoria Pública.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - Dorte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEUOSA).

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ainda, vislumbra-se que, no caso em preço, a grave ameaça restou comprovada, uma vez que o acusado empurrou a vítima, fazendo com que caísse ao chão, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência. Ademais, derrubou-a ao solo, machucando-a, de forma que se torna impossível qualquer tipo de desclassificação.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidador, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênha aos esforços do digno Defensor, a condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis, permanecendo em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias- multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (Processo. 0000028-29.2014.8.26.0114 - pág. 34/35) com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, não há elementos a serem computados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu JEFFERSON LUAN SILVA SANTOS o cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, periculosidade do delito cometido, bem como pela reincidência do acusado, sendo inviável, assim, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

Nesse sentido: "Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente

demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito e a reincidência do acusado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA